Fővárosi Ítélőtábla

mint másodfokú bíróság

1.Mf.31.029/2026/9.

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a Ügyvédi Iroda1 (Cím6 eljáró ügyvéd: dr. Pál Lajos ügyvéd) által képviselt **Felperes1** (cím1) **felperesnek** a Ügyvédi Iroda2 (cím7, eljáró ügyvéd: dr. Demeter István ügyvéd) által képviselt **Alperes1** (cím2) **alperes** ellen munkaviszony megszüntetése iránt indított perében a Fővárosi Törvényszék által meghozott 1.M. 70.584/2024/35. számú ítélete ellen az alperes 38. sorszám alatt benyújtott fellebbezése folytán indult másodfokú eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

**í t é l e t e t:**

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 390.000 (háromszázkilencvenezer) forint + 105.300 (százötezer-háromszáz) forint Áfa másodfokú perköltséget.

Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg az államnak – az Állami Adó- és Vámhatóság illetékbevételi számlájára – 942.125 (kilencszáznegyvenkétezer-százhuszonöt) forint meg nem fizetett fellebbezési illetéket. Az illetékfizetési kötelezettség e határozat jogerőre emelkedését követő 60. napon válik esedékessé.

Az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

**I n d o k o l á s**

**A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás**

[1] A felperes 2023. július 1-jén létesített 2025. június 30-ig tartó határozott idejű munkaviszonyt az alperesnél, munkaköre a Bajnokság1 I. osztályában szereplő labdarúgócsapat erőnléti edzői feladatainak ellátása. A felperes munkaszerződésének IX. pontja szerint „A munkáltató a munkaviszonyt felmondással megszüntetheti, amennyiben a Alperes1 NB1-es felnőtt férfi labdarúgó csapata a magyar labdarúgó-bajnokság első osztályából kiesik”. A felperes személyi alapbére 2023. december 1-jétől 1.116.892 forint volt.

[2] A XI. pont szerint munkavállaló felettese labdarúgó szakmai kérdésekben elsődlegesen a Vezetőedző és a Egyesület1 elnöke, illetve a Alperes1 ügyvezetője.

[3] A Szövetség1 (Szövetség1) Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatának I. Definíciók fejezetének 2.§ (16) bekezdése szerint „Szerződés: A munkaszerződést, valamint a felek által elkészített, az Szövetség1 mindenkor hatályos szabályzatainak megfelelő megbízási szerződést kell ide érteni. Munkaszerződés kötése esetén jelen szabályzatban meghatározott munkaszerződés mintát kötelesek használni a sportszervezetek. Szerződést kizárólag hivatásos labdarúgóval és sportszakemberrel lehet kötni”.

A hivatásos szerződések esetében alkalmazott alapszabályokról szóló 9.§ (2) bekezdésének a) pontja értelmében „a hivatásos szerződés formai és tartalmi követelményei: A hivatásos labdarúgóval való szerződés megkötésekor a jelen szabályzat 6.-7. sz. mellékletét képező munkaszerződés-mintát kötelesek alkalmazni a sportszervezetek, vagy az általuk elkészített, az Szövetség1 mindenkor hatályos szabályzatainak megfelelő megbízási szerződést”.

A 6. sz. melléklet tartalmazza a „munkaszerződés hivatásos labdarúgóval” szerződésmintát, melynek „a munkaviszony megszűnése és megszüntetése” című IX. fejezetének 36. pontja szerint „A Munkáltató a munkaviszonyt felmondással megszüntetheti

a) a felszámolási eljárás tartama alatt, vagy

b) ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik, vagy

c) ha Munkáltató csapata kiesik abból az osztályból, amelyben a szerződéskötés időpontjában szerepelt, vagy onnan bármely okból kizárják, vagy nem kap licenszet az adott bajnokságban a következő évi induláshoz. A Munkáltató a jelen alpontban rögzített felmondási jogát a bajnokság utolsó hivatalos mérkőzésétől számított 30 napon belül jogosult gyakorolni”.

[4] Az alperesi munkáltató a 2024. február 29. napján kelt intézkedésével a felperest 2024. március 1-jétől mentesítette a munkavégzési kötelezettsége alól. Az alperesi ügyvezető a 2024. április 11. napján kelt tájékoztatásában előírta, hogy a felperes az alperesi

edzőközpontban munkanapokon 10 és 18 óra közötti munkarend szerint köteles munkavégzés céljából megjelenni. A tájékoztató azt is tartalmazta, hogy a jelenléti ív vezetése kötelező.

[5] A felperes 2024. április 22., 23., 2024. május 13., 14., 16. napjain egyéb érdekelt1 szakmai igazgató engedélyével távol volt a munkavégzéstől, 2024. május 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29., 30., 31-én szabadságon volt.

[6] Az alperesnek a 2024. május 17. napján tartott mérkőzésével a Bajnokság1 I. osztályában történő szereplése befejeződött, és véglegesen eldőlt, hogy az alperes felnőtt férfi labdarúgó csapata a Bajnokság1 I. osztályából kiesett.

[7] Az alperes a bajnokság befejeződésére tekintettel 2024. május 18. napján szokásos évadzáró bankettet tartott, melyet követően valamennyi munkavállalója számára szabadságot adott ki.

[8] Az alperes a felperes munkaviszonyát a 2024. június 3. napján kelt felmondással szüntette meg, 2024. június 3. napjától a teljes felmondási időre felmentette a munkavégzés alól. A felmondás indokolása szerint: „Ahogyan az Ön előtt ismeretes a Alperes1, mint munkáltató és Ön, mint munkavállaló között 2023. július 1. napján határozott idejű munkaszerződés jött létre, melynek keretében munkáltató Önt, mint a munkavállalót a munkáltató a Bajnokság1 I. osztályában szereplő felnőtt férfi labdarúgó csapatának erőnléti edzői munkakörében alkalmazta.

A munkaszerződés IX. A szerződés megszűnése és megszüntetése fejezetében a felek akként állapodtak meg, hogy munkáltató jogosult a munkavállaló munkaviszonyát felmondás útján megszüntetni, amennyiben munkáltató NB1 felnőtt férfi labdarúgó csapata a Bajnokság1 első osztályából kiesik, tekintettel arra, hogy az Ön munkaviszonya kifejezetten elsőosztályú labdarúgó csapat mellett történő erőnléti edzői feladatok ellátása jött létre, amit Ön, mint munkavállaló kihangsúlyozott.

Ahogyan az Ön előtt is ismeretes, a Alperes1 felnőtt férfi labdarúgó csapata kiesett a Bajnokság1 első osztályából, a évszámös bajnokságtól kezdődően a másodosztályú labdarúgó bajnokságban vesz részt.

Felek között létrejött munkaszerződés IX. A szerződés megszűnése és megszüntetése fejezet értelmében „A munkáltató a munkaviszonyt felmondással megszüntetheti, amennyiben a Alperes1 NB1-es felnőtt férfi labdarúgó csapata a Bajnokság1 első osztályából kiesik”.

A fenti körülményekre tekintettel a munkaszerződés IX. A szerződés megszűnése és megszüntetése fejezet alapján a munkaviszonyát felmondás útján megszüntetem”.

Kereset

[9] A felperes módosított keresetében a munkaviszony jogellenes megszüntetésére tekintettel 10.978.792 forint és ezen összeg után 2024. december 18. napjától járó késedelmi kamat megfizetésére kérte kötelezni az alperest. A felperes elmaradt munkabér címén a 2024. április hóra elmaradt 106.371 forint és a 2024. május hóra elmaradt 691.409 forint és kamatai megfizetésére is kérte kötelezni az alperest. Kérte továbbá, hogy a bíróság kötelezze az alperest a késedelmesen megfizetett 147.842 forint szabadságmegváltás után 2024. június 10-től 2025. augusztus 25-ig járó késedelmi kamatok megfizetésére. Ezt meghaladóan arra az esetre, amennyiben a bíróság arra a következtetésre jut, hogy a felperes számára 2024-ben az időarányosan járó 11 nap szabadságából egyetlen nap sem került kiadásra, úgy 420.053 forint, amennyiben a februári 6 nap kiadásra került, úgy a fennmaradó 5 nap szabadságmegváltására 84.983 forint, harmadlagosan pedig amennyiben a bíróság álláspontja szerint a februári 6 nap kiadásra került, de időarányosan csak 10 nap szabadságot lát megállapíthatónak, úgy pedig a fennmaradó 4 nap megváltására 29.138 forint és mindezen összegek után járó késedelmi kamatok megfizetésére kötelezze az alperest.

[10] A felperes jogi érvelése szerint a munkaszerződés IX. pontja jogszabályba ütközik, ezért az semmis, érvénytelen. Álláspontja szerint a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 66. § (8) bekezdése részletesen felsorolja, hogy a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással milyen esetekben szüntetheti meg. Az Mt. 66. § (8) bekezdésétől az Mt. 43. § (1) bekezdésére figyelemmel csak a munkavállaló javára lehet eltérni, a munkáltató felmondási lehetőségének bővítése azonban kizárólag a munkavállaló hátrányára történő eltérésnek minősülhet, így a szerződéses kikötés semmis.

[11] Azzal az alperesi érveléssel kapcsolatban, miszerint a munkaszerződés a felmondási indokokat nem bővítette, hanem azt az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja keretén belül kell értelmezni úgy vélekedett, hogy azon felmondási indok, miszerint az alperes a Bajnokság1 első osztályából kiesett, az alperes szempontjából sem elháríthatatlan, sem külső oknak nem minősül.

[12] Vitatta, hogy az Szövetség1 a szerződésminta alkalmazását kötelező teszi, másfelől pedig arra hivatkozott, hogy ebben az esetben sem válik az jogszerűvé. Annak a ténynek pedig, hogy a kiesés miatt át kell alakítani az alperes szervezeti sturtúráját a munkáltatói jognyilatkozat jogszerűsége tekintetében semmi jelentősége nincs.

[13] Elmaradt munkabér címén elsődlegesen 797.780 forint megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Másodlagosan 319.112 forint megfizetését kérte arra az esetre, ha a bíróság azt állapítaná meg, hogy 2024. május 21. és 31. között a felperes nem volt szabadságon, így 9 munkanapon keresztül igazolatlanul volt távol a munkavégzéstől.

[14] A távollét igazolására felvett jegyzőkönyvek, mind a jelenléti ívek valóságát kétségessé tette. A jegyzőkönyvek vonatkozásában arra hivatkozott, hogy valamennyi jegyzőkönyv teljesen egyforma, a jegyzőkönyveket aláíró tanúk is mindig azonosak voltak és nehezen képzelhető el, hogy a munkaszüneti napon a tanúként feltüntetett takarítónők az alperes telephelyén tartózkodtak. Csatolta ezzel szemben egyéb érdekelt1 szakmai igazgató által kiállított írásbeli engedélyeket.

[15] Álláspontja szerint a munkáltató megalapozatlanul rótta terhére, hogy 2024. április 22-én, 23-án, május 13-án, 14-én, 16-án, 17-én és 21-től 31-ig igazolatlanul volt távol a munkától. A 2024. április 22, 23, május 13, 14, 16. napokkal kapcsolatban a egyéb érdekelt1 írásbeli engedélyre hivatkozott, miszerint egyéb érdekelt1 a tanulmányai folytatásához, illetve konferencián való jelenlét céljából engedélyezte munkaidőben a távollétét. Álláspontja szerint a munkaszerződés XI. pontjában tett felsorolás nem zárt, hiszen az csak elsődlegesen jelöli meg a feletteseket, illetve ezen felsorolás is a labdarúgó szakmai kérdésekre vonatkozik. A felperes az Mt. 20. § (3) és (4) bekezdésére hivatkozott. A (4) bekezdés szerint a munkáltató akkor hivatkozhat arra, hogy képviselője jogkörét túllépve járt el, ha a munkavállaló körülményekből nem következtethetett alappal az eljáró jogosultságára. A felperesnek semmi oka nem volt arra, hogy a szakmai igazgató eljárási jogosultságának hiányát kétségbe vonja és az alperes sem bizonyította, hogy alaptalanul következtetett arra, hogy a szakmai igazgató engedélyezheti a távollétét. A felperes arra is hivatkozott, hogy a munkáltató elmulasztott egyoldalú egyértelmű tájékoztatást adni a munkáltatói jogkör gyakorlójának személyéről. Kihangsúlyozta, hogy a munkáltató a pert megelőzően korábban nem kifogásolta a felperes távolléteit.

[16] A 2024. május 17-i nappal kapcsolatban arra hivatkozott, hogy ezt a napot ténylegesen a munkáltató előírásainak megfelelően a munkahelyén az edzőközpontban töltötte. Az esti mérkőzésen való jelenlétet a munkáltató nem írta elő számára és a vezetőedző nem is tartott igényt az ő személyére, ezért azon nem volt köteles részt venni, különös figyelemmel arra, hogy a mérkőzés a munkáltató által előírt munkaidejét követően kezdődött el

[17] A 2024. május 21-től 31-ig terjedő időszakban nem vitatta, hogy a munkahelyén nem jelent meg, hogy munkát nem végzett, azonban álláspontja szerint erre az időszakra a 2024. május 18. napján tartott banketten a munkáltató valamennyi dolgozójának egységesen szabadságot adott ki, így munkavégzésre szabadság címén nem volt köteles. Ezzel kapcsolatban a munkáltató következetes, évek óta fennálló gyakorlatára hivatkozott, hogy a munkáltató a működéséből fakadóan az összes munkavállaló számára a két bajnoki idény közötti időszakban adta ki az éves rendes szabadságát, a bajnoki idényben szabadságokat nem biztosított, egyébként a teljes footballcsapat szabadságára tekintettel munkaköri feladatait nem is tudta volna ellátni a kifogásolt napokon.

[18] A szabadságmegváltással kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a munkaviszony megszüntetésekor a munkáltató mindössze 46.400 forint szabadságmegváltást fizetett a részére, a későbbiekben a szabadságmegváltás téves összegére figyelemmel 147.842 forintot utalt neki 2025. augusztus 25. napján. A késedelemre figyelemmel a 2024. június 10-i időponttól annak tényleges megfizetéséig terjedő időszakra ezen utóbbi összeg után a késedelmi kamatok megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

[19] Vitatta, hogy 2024. február 12-én, 13-án, 26-án, 27-én, 28-án és 29-én szabadságon volt. Ezeket a napokat ténylegesen munkavégzéssel töltötte. A látszólagos keresethalmazatban álló szabadásmegváltásra vonatkozó követeléseit kizárólag arra az esetre terjesztette elő, amennyiben a bíróság a bizonyítás eredményeként arra a következtésre jut, hogy 2024 májusában a felperes részére a munkáltató szabadságot nem biztosított, ezért igazolatlanul volt távol a munkától, így ezekre a napokra szabadság nem került elszámolásra felperes részére, ebből következően a ki nem adott szabadságok megváltására van igénye.

**Ellenkérelem**

[20] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Álláspontja szerint a munkáltató jogszerűen szüntette meg a felperes munkaviszonyát, figyelemmel a felek munkaszerződés IX. fejezetében tett kikötésére. Álláspontja szerint a munkaszerződés ezen kikötése nem semmis, a feleknek ugyanis van lehetősége eltérni a munka törvénykönyvének általános szabályaitól. A felek között több alkalommal történt egyeztetés és a felek kölcsönös akaratként került a felmondási indok a munkaszerződésbe. Hivatkozása szerint a felek nem csak a munkáltató, hanem a munkavállaló részére biztosított felmondási okokat is bővítették, miszerint a felperest megilleti a felmondás joga, amennyiben egyéb érdekelt2 vezetőedző munkaviszonya megszűnik, így a felmondási indokok bővítése a felek kölcsönös előnyére szolgált.

[21] Hivatkozott arra is, hogy a Szövetség1 általános szerződésmintát (nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat 6. számú melléklet IX.36. pont) írt elő, ezért a munkáltatónak nem is volt más lehetősége, mint az Szövetség1 szerződésmintában szereplő felmondási indokot a felperessel szemben is kikötni.

[22] Kifejtette, hogy a munkáltató az első osztályból való kiesését követően kénytelen volt a szervezeti struktúráját átalakítani, a csökkenő költségvetési forrásokhoz igazodóan a munkavállalói állomány létszámát csökkenteni. A munkaviszony létesítésekor a felperes kifejezetten kérte, hogy csak első osztályú felnőtt labdarúgó csapatnál kíván munkát végezni, a munkáltató NB1 osztályból való kiesése folytán azonban ennek a felperesi igénynek a teljesítése ellehetetlenült. Mindebből következően a felmondási lehetőségek bővítése a felperesre nem tekinthető hátrányosnak, hiszen ő sem szeretett volna mással foglalkozni az elsőosztályú csapaton kívül.

[23] Egyebekben hivatkozott arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott felmondási lehetőség egyébként az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja szerinti felmondási indoknak is megfelel, hiszen az első osztályából való kiesés következményei egyben elháríthatatlan külső oknak minősülnek. Ezzel kapcsolatban hivatkozott arra, hogy az első osztályból való kiesés következményeként a munkáltatónak egy újfajta finanszírozást és szervezeti struktúrát kellett bevezetnie. Megjegyezte, hogy a munkáltató a felperesnek egy új munkakört is felajánlott, de a felperes ezt a lehetőséget visszautasította.

[24] A felperes elmaradt munkabér igényével kapcsolatban nem vitatta, hogy a 2024. április és május hónapokra a felperes számára alacsonyabb összegű munkabért fizetett. Ezzel kapcsolatban arra hivatkozott, hogy 2024 április 22-re és 23-ra azért kellett összesen 106.371 forintot levonni, mert a felperes engedély nélkül volt távol, igazolatlanul a munkavégzéstől. Ugyanezen okból vont le 2024. május 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 és 31-ére összesen 691.409 forint munkabért. Álláspontja szerint a felperes többszöri felszólítás ellenére nem végzett munkát, munkavégzésre nem jelent meg, ezért az Mt. 52. § (1) bekezdése alapján díjazásra sem jogosult. A felperes mulasztásával kapcsolatban előadta, hogy a munkaviszony fennállása alatt azért nem kifogásolta a felperes által elmulasztott napokat, mert a szakmai igazgató nem adott erről tájékoztatást a munkáltatói jogkör

gyakorlójának, aki erről tudomást sem szerzett korábban. A felperes érvelését vitatta, álláspontja szerint a szakmai igazgató nem adhat felmentést a munkavégzési kötelezettség alól a felperesnek, hiszen munkáltatói jogkört nem gyakorol.

[25] Az alperes a felperes 2024. május 17-i munkanapjával kapcsolatban arra hivatkozott, hogy a klub utolsó bajnoki mérkőzése került ezen a napon megrendezésre, melynek mérkőzési jegyzőkönyvében a felperes nem szerepel, a mérkőzésen a felperes nem volt jelen és az előírt munkaidőben az edzőközpontban sem jelent meg, ebből következően ezen a napon munkát nem végzett.

[26] Az alperes a 2021. április 11-i munkáltatói tájékoztatással kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy az ott meghatározott időkeret nem kizárólagos, mivel a sportág sajátosságára tekintettel a hétvégi és ünnepnapi munkavégzés és ezáltal a mérkőzéseken való részvétel rendszeres és munkakörből eredően elvárt volt. A tájékoztatás célja nem az volt, hogy a munkaszerződés kifejezett és alapvető rendelkezését felülírja és módosítsa, kizárólag a munkanapokon elvárt munkaidőkeretet rögzítette. Nem szerepel benne olyan utalás, amely szerint a felperes mentesült volna a mérkőzéseken való részvétel alól, ami a munkakörének szerves részét képezte.

[27] A felperes szabadságmegváltás igényével kapcsolatban előadta, hogy a felperes részére 2024. évre időarányosan 10 nap szabadságra jogosult, ebből 6 napot 2024. február 12-én, 13-án, 26-án, 27-én, 28-án és 29-én adott ki a felperes részére. A felperes ezen szabadságnapokra járó munkabérét megkapta, az ezt meghaladó 4 nap időarányos szabadságot pedig a munkaviszony megszüntetésekor kifizetett, 46.400 forintban és azt kiegészítve a 2025. augusztus 25. napján átutalt bruttó 147.842 forint összeggel megváltotta.

[28] Vitatta azt a felperesi állítást, miszerint a 2024. május 18-i banketten valamennyi játékos és sportalkalmazott számára szabadságot adott ki.

[29] Hivatkozott a 2024. februári és május hónapokra vonatkozóan kiállított bérjegyzékekre, amelyek egyértelműen tartalmazzák, hogy mikor, hány nap szabadság került kiadásra, melyek tartalmát a felperes sem akkor, sem közvetlenül a kifizetéseket követően nem kifogásolta. Mivel a bérjegyzékeket ésszerű határidőn belül nem kifogásolta, az abban szereplő elszámolást utólag már nem jogosult vitatni.

[30] Az alperes a 2025. június 26. napján tartott tárgyaláson kifejezetten nyilatkozott, hogy a felperes összegszerű számítását nem teszi vitássá. Vitatta ugyanakkor, hogy a felperes ténylegesen és aktívan munkát keresett, az álláskeresői regisztráció önmagában nem helyettesíti az elhelyezkedési szándékot és törekvést. Álláspontja szerint a felperes képesítése folytán néhány héten belül munkalehetőséget kaphatott volna.

**Az elsőfokú bíróság határozata**

[31] Az elsőfokú bíróság kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek kártérítés jogcímén 10.978.792 forintot, elmaradt munkabér jogcímén 797.780 forintot, összegek után kamatot, továbbá 147.842 forint szabadságmegváltás után kamatot és 1.365.000 forint + Áfa elsőfokú perköltséget.

[32] Az Mt. 27. § (1) bekezdése alapján semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével jött létre vagy nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik. A (3) bekezdés értelmében a semmis megállapodás érvénytelen, kivéve, ha ahhoz a rendelkezést megállapító munkaviszonyra vonatkozó szabály más jogkövetkezményt fűz. A semmisségre az érdekelt határidő nélkül hivatkozhat, a megállapodás semmisségét a bíróság hivatalból észleli.

[33] Az Mt. 42. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében a munkaszerződés alapján a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.

[34] Az Mt. 43. § (1) bekezdése szerint a munkaszerződés – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Második Részben foglaltaktól, valamint munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló javára eltérhet.

[35] Az Mt. 66.§ (8) bekezdésének c) pontja szerint a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti, ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

[36] Az Mt. 82. § (1) bekezdése alapján a munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt. A (2) bekezdés szerint a munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkéthavi távolléti díjának összegét.

[37] Az elsőfokú bíróság egyetértett a felperessel abban, hogy az Mt. 43.§ (1) bekezdése alapján a munkaszerződés az Mt. 66.§ (8) bekezdésében meghatározott felmondási szabályoktól kizárólag a munkavállaló javára térhet el. Az a tény, hogy a munkaszerződés a törvénytől eltérő, további felmondási lehetőséget biztosít a munkáltató számára, egyértelműen nem a munkavállaló javát szolgálja. Ennek megítélése szempontjából pedig közömbös, hogy a munkaszerződés ezen kikötését a felek egyezően elfogadták, vagy, hogy az alperes megítélése szerint a felperes nem akart az első osztályú csapaton kívül mással dolgozni, ezért a kikötés miatt a felperes nem szenvedett hátrányt, hiszen ezen megállapodás önmagában a jogszabályba ütközése folytán az Mt. 27. § (1) és (3) bekezdése alapján semmis és ennél fogva érvénytelen. A semmisség szempontjából annak sincs jelentősége, hogy a felek a munkavállaló részére biztosított felmondási okokat is bővítették, hiszen a két rendelkezés érvényessége nem függ egymástól, illetve a munkavállaló felmondási lehetőségének bővítése a munkavállaló javára történő eltérésnek minősül, így az nem semmis. Miután a szerződéses rendelkezés érvénytelensége a szerződés megkötésekor már fennáll és azt hivatalból kell figyelembe venni, a semmisség szempontjából annak az alperesi érvelésnek sincs jelentősége, hogy a munkáltató az első osztályból való kiesését követően kénytelen volt a szervezeti struktúráját átalakítani, a csökkenő költségvetési forrásokhoz igazodóan a munkavállalói állomány létszámát csökkenteni.

[38] Miután az alperes által hivatkozott szerződéses kikötés annak jogszabályba ütköző volta folytán semmis, ezért annak sem volt jelentősége, hogy ezt az Szövetség1 által közzétett szerződésminta tartalmazza, illetve az Szövetség1 ezen minta alkalmazását kötelezőnek tartja. Ki kell emelni továbbá, hogy az Szövetség1 Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatának I. Definíciók fejezetének 2.§ (16) bekezdése, illetve a hivatásos szerződések esetében alkalmazott alapszabályokról szóló 9.§ (2) bekezdésének a) pontja a munkaszerződés-minta alkalmazását előírja ugyan, azt azonban nem tartalmazza a szabályzat, hogy a felek a megállapodásuk során a szerződésminta tartalmától nem térhetnek el. Az alperes pedig saját maga is úgy nyilatkozott, hogy a szerződésmintától eltértek, és a felperesnek további felmondási lehetőséget biztosítottak. Mindezek alapján az alperes alaptalanul hivatkozott a szerződésmintára, mint kötelezően alkalmazandó rendelkezésre.

[39] Arra is alaptalanul hivatkozott az alperes, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott felmondási lehetőség egyébként az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja szerinti felmondási indoknak is megfelel. A felmondás utalás szintjén sem tartalmazza, hogy a felmondás indoka az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontján alapul, és az NB1-ből való kiesést a munkaszerződés IX. pontja sem az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja keretében kezeli felmondási indokként. Ezt az érvelést tehát az alperes csak a per során adta elő, a felmondás során erre nem hivatkozott. Egyebekben a bíróság egyetértett a felperessel abban is, hogy a labdarúgó csapat szereplése, annak eredményessége nem választható szét az alperesi klub tevékenységétől, ezért az első osztályából való kiesés és annak következményei sem külső oknak, egyben elháríthatatlannak sem minősülnek.

[40] Az elsőfokú bíróság a fentiek alapján megállapította, hogy az alperes jogellenesen szüntette meg a felperes munkaviszonyát, ezért annak következményeként az Mt. 82. § (1) bekezdése alapján kötelezte az ezzel összefüggésben felmerült, összegszerű számításában nem vitatott kár megtérítésére. Az alperes az őt terhelő bizonyítási érdek ellenére nem bizonyította, hogy a felperes a kárenyhítési kötelezettségét megsértette, különösen annak összegszerűségét, a felperes ezzel szemben az álláskeresési tevékenységét okiratokkal igazolta.

[41] A felperes elmaradt munkabér igényével kapcsolatban nem vitatta, hogy a 2024. április és május hónapokra a felperes számára alacsonyabb összegű munkabért fizetett. Alaptalanul hivatkozott azonban arra, hogy a felperes igazolatlanul volt távol a munkavégzéstől. A felperes a 2024. április 22, 23, május 13, 14, 16. napokkal kapcsolatban egyéb érdekelt1 szakmai igazgató írásbeli engedélyével igazolta távolléteit. A munkaszerződés XI. pontjában tett felsorolás tartalmából nem lehet olyan következtetést levonni, hogy egyéb érdekelt1 nem adhatott engedélyt a felperesnek a távollétre, az ugyanis azt rögzíti, hogy labdarúgó szakmai kérdésekben kit kell elsődlegesen a munkavállaló felettesének tekinteni. A felperes helyesen hivatkozott arra, hogy a munkaszerződés ezen pontja megfogalmazásából adódóan nem zárt felsorolás, másfelől pedig a munkavégzéstől való távolmaradás nem tekinthető sportszakmai kérdésnek. Az Mt. 20. § (4) bekezdése alapján a munkáltató akkor hivatkozhat arra, hogy képviselője jogkörét túllépve járt el, ha a munkavállaló a körülményekből nem következtethetett alappal az eljáró jogosultságára. Az alperes a per során ezt igazolni nem tudta. A felperes egyéb érdekelt1től, mint a munkáltató vezető beosztású dolgozójától írásban, a munkáltató megnevezését és bélyegzőjét tartalmazó hivatalos okiratban kapott engedélyt az egyetemi tanulmányaihoz szükséges távollétre,

továbbá a III. Szövetség1 Konferencián való részvételre. Az engdélyezett távollétek 2024. február 19-2024. május 16. között történtek, ehhez képest a munkáltató a távolléteket nem kifogásolta, első alkalommal csak az áprilisi munkabért tartotta vissza.

[42] A 2024. május 17-i munkanappal kapcsolatban az alperes nem tudta bizonyítani, hogy a felperes a munkavégzési kötelezettségének nem tett eleget. A mérkőzési jegyzőkönyv igazolta, hogy a felperes az esti (20:30-kor kezdődő) mérkőzésen nem vett részt, ezt a tényt a felperes sem vitatta. A felperes ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a mérkőzésen való megjelenését a munkáltató nem várta el. A per során ilyen elvárást a munkáltató nem tudott bizonyítani, illetve a 2024. április 11-i tájékoztató szerint a felperesnek a munkaidejét 10.00 és 18.00 óra között az edzőközpontban kellett töltenie. A felperes állítása szerint ezen kötelezettségének eleget tett. Ezzel szemben az alperes a per során nem bizonyította sikerrel, hogy a felperes az edzőközpontban nem jelent meg munkavégzésre.

[43] Az alperes a felperesi mulasztásokat okiratokkal igyekezett bizonyítani. A felperes távolléteiről jegyzőkönyveket csatolt, melyek valóságtartalmát a felperes kétségbe vonta. Érvelése szerint életszerűtlen, hogy valamennyi jegyzőkönyv teljesen egyforma, a jegyzőkönyveket aláíró tanúk is mindig azonosak voltak és nehezen képzelhető el, hogy a munkaszüneti napon a tanúként feltüntetett takarítónők az alperes telephelyén tartózkodtak. A bíróság mindezek mellett rögzíti, hogy a jegyzőkönyvek kiállítása nem volt következetes, április 22., 23., május 27., 28., 29., 30., 31. napjaira jegyzőkönyv nem készült, illetve 2024. május 20-ára annak ellenére került jegyzőkönyv kiállításra, hogy az pünkösd hétfőre esett, és a 2024. április 11-i tájékoztató alapján a felperest csak munkanapokon terhelte munkavégzési kötelezettség. Az alperes a 2024. május 20-i jegyzőkönyvvel kapcsolatban elismerte, hogy a felperest munkavégzési kötelezettség ezen a napon valóban nem terhelte, a jegyzőkönyv kiállításával kapcsolatban „adminisztratív hibára” hivatkozott. A jegyzőkönyvek egyébként az ügyvezető, mint munkáltatói jogkör gyakorló által kerültek kiállításra, azokon az ügyleti tanúk az ügyvezető aláírását, és nem a felperes mulasztását tanúsították. Miután a felperes az okiratok valóságtartalmát – a fentiek alapján megalapozottan - kétségbe vonta, ebben a körben az alperes érdekében állt a bizonyítás, az alperes ennek ellenére sem a tanúként feltüntetett személyek meghallgatását, sem egyéb bizonyítást nem indítványozott. Mindezek alapján a bíróság a becsatolt okiratokat az ügyvezetőtől származó nyilatkozatként vette figyelembe, azoknak ezt meghaladó bizonyítóereje nem volt.

[44] Az alperes jelenléti íveket is csatolt a felperes mulasztásainak alátámasztására. A felperes ezzel szemben vitatta az okiratok valódiságát, állítása szerint a munkáltató jelenléti íveket nem vezetett. A jelenléti ívek vezetési gyakorlatáról tanú1 és tanú2 tanúk egybehangzóan erősítették meg, hogy a munkáltató napi jelenéti ívet nem vezetett, a jelenléti ívek utólag, több hónapos tömbökben egyszerre kerültek kiállításra akként, hogy a munkáltató az általa kitöltött jelentéti íveket a dolgozókkal aláíratta. A dolgozók erre tekintettel a feltüntetett adatok megfelelőségét ellenőrizni nem tudták. A peres iratokhoz csatolt jelenléti ívek ezzel szemben sem a felperes, sem a munkáltató aláírását nem tartalmazzák, azok azonos kézírással kerültek kitöltésre. Az alperes bírói kérdésre saját maga sem vitatta, hogy a jelenléti ívek adatait a számítógépes rendszerből egy alperesi munkavállaló, és nem a felperes rögzítette. Arra azonban nem tudott nyilatkozni, hogy a számítógépes rendszer ezen adatokat milyen forrásból tartalmazza. Megállapítható volt, hogy a jelenléti íven feltüntetett adatok az alperesi tényállításokkal sem egyeztethetőek össze, mind a februári szabadsággal érintett napok, mind a munkavégzés kezdő és befejező időpontja vonatkozásában, mely ellentmondást az alperes sem tudott feloldani. Az alperes állítása szerint 2024. február 12.,

13., 26., 27., 28., 29. napjain a felperesnek szabadságot adott ki, 2024. február 19., 20., 21. napjain munkát végzett, a jelenléti ív 2024. február 19., 20., 21., 26., 27., 28. napjaira rögzít szabadnapokat azzal, hogy a felperes 2024. február 12., 13., 29. napjain munkát végzett. Azt a felperesi tényállítást az alperes sem vitatta, hogy 2024. április 11-ét megelőzően a felperes kötetlen munkarendben dolgozott, tehát a feladatokhoz igazodóan kellett megjelennie, mely kötelezettségének ekként tett eleget, tehát a jelenléti ív adatai ebben az időszakban bizonyosan nem felelnek meg a valóságnak. 2024. április 11-ét követően a felperes a munkáltató előírásának megfelelően 10.00-18.00 óra között végezte a munkáját, a jelenléti ív ezzel sem egyezik. A felperes a 2024. január, februári időszakban rendszeresen megjelent a szombati, vasárnapi mérkőzéseken, a csatolt jelenléti ívek ezekre vonatkozóan azonban semmilyen adatot nem tartalmaznak. A bíróság mindezek alapján megállapította, hogy a jelenléti ívek – mindamellett, hogy azok egyike sem tartalmaz aláírást – tartalmának valóságához nyomatékos kétség társul, ezért ezeket aggálytalan bizonyítékként figyelembe venni nem lehetett.

[45] A 2024. május 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 és 31-i napokra a felperes sem állította, hogy munkát végzett, álláspontja szerint a munkáltató szabadságot biztosított a számára. A bíróság a munkáltató szabadság kiadási gyakorlatát vizsgálva megállapította, hogy a munkáltató a szabadságok kiadását, nyilvántartását nem dokumentálta hiteles, ellenőrizhető módon. Az alperes saját maga sem állította, hogy a szabadságok kiadásával kapcsolatban bármilyen okirat keletkezne, szabadságos tömb nem létezett. Önmagában az a tény, hogy a 2024. februári és május hónapokra vonatkozóan kiállított bérjegyzékek – mint a munkáltató által egyoldalúan kiállított okiratok - szabadság kiadását rögzítik, nem támasztják alá, hogy mikor, hány nap szabadság került kiadásra. A szabadság kiadását a felperes nem fogadta el azáltal, hogy a bérjegyzék ezen tartalmát korábban nem kifogásolta. A szabadságok nyilvántartását rögzítő jelenléti ívek hitelessége a fenti kifejtettek szerint megdőlt.

[46] A per tárgyalásán tanúként meghallgatott tanú1 és tanú2 egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy a munkáltató a szabadságok kiadása során semmilyen adminisztratív tevékenységet nem végzett, a kiadással kapcsolatban semmit nem kellett aláírni. Az elszámolt szabadságokról csak utólag, a jelenléti ívek utólagos aláírásakor szereztek tudomást. A tanúk elmondták azt is, hogy a szabadság kiadása évek óta egységes gyakorlat alapján zajlott, miszerint az éves szabadságokat egyben, tömbösítve adta ki a munkáltató a bajnoki idény lezárását követő munkanaptól. Ezt meghaladóan a bajnoki idény alatt szabadságra senki nem mehetett. Mindezen tanúbizonyítás alátámasztotta a felperes tényállításait, miszerint 2024. februárban szabadságra nem mehetett, másfelől pedig, hogy 2024. május 18-tól ő is a többi dolgozóval egyetemben szabadságot kapott. A felperes személyes meghallgatása során is úgy nyilatkozott, hogy az alperesnél az első határozott idejű munkaszerződését 2022-ben kötötte meg, és a szabadságok kiadása minden évben ugyanezen gyakorlat mentén zajlott. A felperes alappal hivatkozott arra is, hogy a munkaköréből fakadóan a labdarúgó játékosok nélkül a munkaköri feladatait a két bajnoki idény között egyedül nem végezhette el, ezért nem is életszerű, hogy minden más munkavállaló szabadsága ellenére a felperes további munkavégzésére a munkáltató igényt tartott. Annak is jelentősége volt, hogy a munkáltató a peres iratokhoz csatolt jegyzőkönyveken a felperesi mulasztásokat napról napra dokumentálta, ugyanakkor a felperest a mulasztásaira tekintettel nem szólította fel, hogy azokat igazolja, és a munkavégzési kötelezettségének tegyen eleget.

[47] A bíróság a fentiek alapján az Mt. 42.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján kötelezte az alperest az összegszerű számításában nem vitatott felperesi elmaradt munkabér megfizetésére.

[48] Figyelemmel arra, hogy a felperesnek nem volt szabadságmegváltási igénye, ha a bíróság arra a következtetésre jut, hogy 2024. májusában 9 nap szabadság kiadásra került, a bíróságnak a felperes látszólagos keresethalmazatban álló eshetőleges szabadságmegváltási igényéről nem kellett rendelkeznie. A bíróság egyebekben az alperes által is elismerten késedelmesen megfizetett 147.842 forint szabadságmegváltás után a késedelmes időszakra járó törvényes mértékű kamatok megfizetésére kötelezte az alperest a keresettel egyezően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. § (1) bekezdése alapján.

**Fellebbezés**

[49] Az ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést, amelyben elsődlegesen az elsőfokú ítélet megváltoztatását, a kereset elutasítását és a felperes perköltség megfizetésére kötelezését kérte. Másodlagosan kérte az ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság utasítását új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára.

[50] Álláspontja szerint az elsőfokú ítéletben megállapított jogkövetkezmény aránytalan és a jogrend alapelveivel ellentétes, mert a bíróság nem értékelte megfelelő súllyal azt a tényt, hogy az alperes az eljárás tárgyát képező magatartása során mindvégig jóhiszeműen járt el. A bíróság nem tekinthet el attól, hogy a vitatott munkáltatói intézkedés meghozatala során az alperes ténylegesen a jogszerű megoldást kereste és nem állt fenn olyan körülmény, amelyből rosszhiszeműség, szándékosság következett volna. Az arányosság elvéből következik, hogy a jogsértés súlyát és a felróhatóság mértékét minden esetben egyedileg kell vizsgálni. Álláspontja szerint nem eshet azonos megítélés alá annak a személynek a magatartása, aki tudatosan és szándékosan a jogviszonyra irányadó szabályokat megsértve jár el, valamint annak, aki jóhiszeműen a rendelkezésre álló információk alapján kellő körültekintéssel, a kötelezően alkalmazandó munkaszerződés rendelkezéseivel összhangban hoz döntést.

[51] Megítélése szerint a felmondás jogszerűségének körében téves jogértelmezést alkalmazott az elsőfokú bíróság, amikor azt állapította meg, hogy a munkaszerződés IX. pontja szerint bajnoki osztályból történő kieséshez kötött munkáltatói felmondási lehetőség az Mt. 43. § (1) bekezdésébe ütközik. Az elsőfokú bíróság tévesen jutott arra a következtetésre, hogy az érintett szerződéses rendelkezés semmis, ezért érvénytelen. Megjegyezte, hogy még a semmisség megállapítása esetén sem lenne megalapozott a felmondás jogellenességének megállapítása, mivel a felmondás indoka tényszerűen megfelel az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontjában lehetetlenülési oknak.

[52] Az elsőfokú ítélet indokolása azért is megalapozatlan, mivel a bíróság a felmondás jogellenességét részben arra alapította, hogy a felmondás „utalás szintjén sem” tartalmazza az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontjára való hivatkozást, továbbá az NB1-ből

történő kiesést, a munkaszerződés IX. pontja sem a hivatkozott Mt. rendelkezés keretében kezeli felmondási indokként.

[53] Hangsúlyozta, hogy a munkáltatói felmondás jogszerűsége nem azon múlik, hogy abban pontosan mely jogszabályhely került megjelölésre, hanem azon, hogy a klub I. osztályból történő kiesése olyan elháríthatatlan külső körülményt idézett elő, amely a felmondást megalapozta, tekintettel arra, hogy a kiesés következtében olyan körülmény áll elő, amelynek következtében a munkaviszony fenntartása lehetetlenné vált. Ennek következtében a felmondásban közölt indok a felek által előre elfogadott, a törvényi lehetetlenülési okkal tartalmilag egybeeső körülmény volt.

[54] Hangsúlyozta, hogy az Szövetség1 által szövegezett és a labdarugó csapatok számára kötelezően alkalmazandó munkaszerződés minta hivatkozott rendelkezése nem a munkavállaló hátrányára történő eltérés, hanem kifejezetten az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontjában elháríthatatlan külső ok egyik esete. A felek között 2023. július 1. napján jött létre a munkaszerződés, így a közöttük fennálló jogviszonyra az Szövetség1 által közzétett Nyilvántartási Igazolási és Átigazolási Szabályzat.

[55] A NYIÁSZ 2. § (16) bekezdése értelmében a munkaszerződést, valamint a felek által elkészített, az Szövetség1 mindenkor hatályos szabályzatainak megfelelő megbízási szerződést kell ideérteni. Munkaszerződés kötése esetén a szabályzatban meghatározott munkaszerződés-mintát kötelesek használni a sportszervezetek. Szerződést kizárólag hivatásos labdarugóval és sportszakemberrel lehet kötni.

[56] A NYIÁSZ 2. § (16) bekezdése tehát egyértelműen akként rendelkezik, hogy munkaszerződés kötése esetén a sportszervezetek a szabályzatban meghatározott szerződésmintát kötelesek használni.

[57] Hangsúlyozta, hogy az Szövetség1 munkaszerződésminta azon rendelkezése, ami az NB1-es bajnoki osztályból történő kiesés esetére biztosítja a munkáltatói felmondás lehetőségét, nem a munkavállaló hátrányára történő felmondási ok, hanem a hivatásos labdarúgás sajátosságaira tekintettel a felek által kifejezetten elfogadott olyan körülmény, amely az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontja szerinti elháríthatatlan külső okból történő lehetetlenülésnek minősül. Az elsőfokú bíróság tehát tévesen minősítette a vitatott szerződéses rendelkezést, a határozott idejű munkaviszony megszüntetésére irányadó szabályoktól való, a munkavállaló hátrányára történő eltérésnek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott szerződés az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontja szerinti elháríthatatlan külső okból eredő lehetetlenülés esete.

[58] Hivatkozott arra, hogy az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontjában meghatározott külső ok megítélése során nem a kiesés sporteredményként történő minősítése az elsődleges, hanem az, hogy a kiesés a munkáltató által el nem elhárítható olyan külső körülmény, amely olyan következményekkel jár, amelyek a klub gazdasági és szervezeti működését kényszerűen átalakítják és ezáltal a munkaviszony fenntartását azok ténylegesen és ésszerűen lehetetlenné teszik.

[59] Előadta, hogy az alperes felnőtt férfi labdarugó csapata 2024. május 17. napján megrendezett mecset követően kiesett abból az osztályból, amiben a szerződéskötés időpontjában szerepelt és ezáltal a Bajnokság1 I. osztályából így abba a helyzetbe került, hogy kénytelen volt a klub szervezeti struktúráját átalakítani, új stratégiai elveket kialakítani. Ez pedig az alperes működésében elháríthatatlan külső oknak minősül.

[60] Kifejtette, hogy a kiesés nem kizárólag egy bekövetkezett sporteredmény, hanem olyan következmény, amelynek következtében a munkáltató működésében olyan szabályozási, gazdasági, személyi feltételek következnek be, melynek következtében a klub szervezeti struktúráját át kell alakítani, új stratégiai elveket kell kialakítani, amelyek közvetlenül kihatnak a klub költségvetésére, szervezeti struktúrájára és foglalkoztatására.

[61] A felperes távollétei kapcsán előterjesztett munkabér igénnyel kapcsolatban előadta, hogy a felperes távollétének engedélyezését a bíróság olyan személy nyilatkozatára alapította, aki nem volt a munkáltatói jogkör gyakorlója. egyéb érdekelt1 szakmai igazgató munkaszervezési, illetve szakmai feladatokat látott el, azonban a távollét engedélyezése a munkáltatói jogkör gyakorlóját, nevezetesen egyéb érdekelt3 ügyvezetőt illette. Ennek hiányában a felperes által hivatkozott engedély nem tekinthető a munkáltató érvényes jognyilatkozatának, így nem alapozhatja meg az igazolt távollét megállapítását. Az, hogy a munkaszerződés XI. pontja a szakmai felettesek meghatározását tartalmazza, nem jelenti azt, hogy ezen személyek a munkáltatói jogkör gyakorlójának a hatáskörébe tartozó kérdésekben- így különösen a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés tárgyában – eljárhatnának. A munkavégzéstől való távolmaradás engedélyezése nem pusztán szakmai kérdés, hanem a munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítését érintő munkáltatói döntés, amelynek joghatályos megtételére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.

[62] A fentiek alapján a felperes fentebb meghatározott áprilisi, illetve május napokon nem mentesült a munkavégzési kötelezettség alól, tekintettel arra, hogy ezen napok vonatkozásában nem állt fenn a munkavállaló oldalán – az Mt. 55. §-ában meghatározott – mentesülési ok, azonban a felperes egyetlen alkalommal sem jelent meg munkavégzés céljából és a mulasztását sem előzetesen, sem azóta nem mentette ki.

[63] Hivatkozott a Kúria Kfv.III.45.090/2023/8. számú ítéletére, amely szerint, ha a munkaképes munkavállaló a munkáltató felszólítása ellenére nem jelenik meg munkavégzésére, a munkáltató nem tudja őt a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, ezért az állásidő Mt. 146. § (1) bekezdésében meghatározott feltételei nem teljesülnek. Tekintettel arra, hogy a felperes a fentebb napokon – az alperes felszólítása ellenére – nem jelent meg munkavégzés céljából, így az állásidőre vonatkozó Mt. rendelkezései nem érvényesülnek. Ebből következően az alperes nem terhelte foglalkoztatási kötelezettség, a felperes április - május hónap vonatkozásában érintett díjazásra nem jogosult. Mindezekre tekintettel a jogalap tekintetében vitatta az ítéletben megállapított elmaradt munkabér megfizetésére irányuló marasztalást.

[64] Előadta, hogy a szerződéses rendelkezés semmissé nyilvánítása sérti a jogbiztonság és a kiszámítható jogalkalmazás követelményét. A gyakorlatban azt eredményezi, hogy a sport szervezetek számára elért egységes szerződés alkalmazása utóbb jogellenesnek minősülhet, amely a jogalanyok számára előre nem látható, kiszámíthatatlan

jogkövetkezményhez vezet, mely sérti a jogbiztonság, valamint a kiszámítható jogalkalmazás követelményét.

**Fellebbezési ellenkérelem**

[65] A felperes a fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását és az alperes másodfokú perköltség megfizetésére kötelezését kérte.

[66] Hivatkozott arra, hogy az alperes a fellebbezésében kizárólag az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontjának megsértését jelölte meg, ami nem alapozhatta meg az elmaradt munkabérre és szabadság megváltoztatásra vonatkozó rendelkezések megváltoztatását, ezért erre nézve a fellebbezés nem felel meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban : Pp.) 371. § (1) bekezdés b) és d) pontjában foglaltaknak. Az alperes továbbá a hatályon kívül helyezési kérelmét semmilyen, a Pp.-ben meghatározott anyagi és eljárásjogi jogszabályi sértést nem jelölt meg.

[67] Előadta, hogy a semmisség vizsgálata szempontjából az alperes felróhatósága, vétkessége, jó-, vagy rosszhiszeműsége irreleváns, ezért alaptalan az arányosság elvére vonatkozó érvelése is, hiszen figyelmen kívül hagyja, hogy a kötelezően alkalmazandó munkaszerződéses rendelkezéseivel összhangban hozott döntés semmis (érvénytelen) kikötésen alapul, amelyre jogszerű intézkedést nem lehet alapítani.

[68] Előadta, hogy az ítélet a munkaszerződés hivatkozott rendelkezésének semmisségét arra alapította, hogy az Mt. 43. § (19 bekezdése alapján a munkaszerződés az Mt. 66. § (8) bekezdésében meghatározott felmondási szabályoktól kizárólag a munkavállaló javára térhet el. Az pedig vitathatatlan, hogy az Mt. 66. § (8) bekezdésében meghatározott tényállások bővítése semmi módon nem tekinthető a munkavállaló javára szóló eltérésnek, így szükségképpen semmis. A fellebbezés utal arra, hogy a munkaszerződéses kikötés valójában az Mt. 66.§ (8) bekezdés c) pontjának konkretizálása lenne. Ez alaptalan érvelés, egyrészt a munkaszerződés erre nézve semmilyen utalás nem tartalmaz, másrészt a felmondás kizárólag a munkaszerződés IX. pontját jelölte meg jogalapként. A munkaszerződés tehát csak megszüntetési tényállásként utal az NB1 felnőtt férfi labdarugócsapat I. osztályból történő kiesésre.

[69] Az alperes lehetetlenülési okra való hivatkozása sem megalapozott. Az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontjában foglaltak helyes értelmezése során azt kell vizsgálni, hogy a munkáltató által megjelölt felmondási ok a munkáltató tekintetében egyrészt külső, másrészt elháríthatatlan körülmény-e. Álláspontja szerint az NB1 felnőtt férfi labdarugócsapat I. osztályból történő kiesése az alperes vonatkozásában sem külső, sem elháríthatatlan oknak nem tekinthető. Ha ezt gondolnánk, akkor nem kevesebbet állítanánk, mint azt, hogy valamely labdarúgócsapat bajnokságból való kiesése olyan fatális, véletlenszerű körülményeken múlik, amire a csapatnak ne lehetne befolyása.

[70] Az alperesnek az Szövetség1 szabályaira vonatkozó hivatkozása sem alapos, ugyanis az nem munkaviszonyra vonatkozó szabály, az Mt. rendelkezéseitől nem térhet el. E körben nincs jelentősége annak sem, hogy az Szövetség1 által közzétett szerződés mintában alappal bízott-e az alperes vagy sem. Azt kell vizsgálni, hogy a Szabályzat, ennek alapján a munkaszerződés összhangban van-e a törvény rendelkezéseivel, azt pedig nem kérdés, hogy nincs.

[71] Álláspontja szerint az alperesnek a szerződéses szabadságra vonatkozó utalása is megalapozatlan, figyelemmel arra, hogy az Mt. 43. § (1) bekezdése egyértelműen korlátozza a felek megállapodási szabadságát az Mt. 66. § (8) bekezdés tekintetében. Nincs jelentősége annak sem, hogy a kiesés milyen következményekkel jár az alperes gazdálkodására és szervezetére.

[72] A távollétek kapcsán előadta, hogy az alperes semmilyen módon nem bizonyította, hogy egyéb érdekelt1 eljárása kapcsán a felperes alaptalanul következtetett arra, hogy „mint szakmai igazgató” ne engedélyezhetné a távollétet.

[73] Az alperes a távollétek kapcsán az állásidő szabályaira hivatkozott, mely téves, figyelemmel arra, hogy a felperes előadta, hogy az alperes által állított időpontokban ő eleget tett a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének, így munkabérre jogosult. Annak bizonyítása, hogy a felperes az állított időpontokban jogellenesen távolmaradt volna, azaz rendelkezésre állási kötelezettségének nem tett eleget, az alperes bizonyítási érdeke volt, amelynek nem tett eleget. Megjegyezte, hogy az alperes a fellebbezésében a szabadság kiadásával kapcsolatos ítéleti álláspontot sem 2024. február 12. – 13. és 26. – 29., sem a 2024. május 21. - 31. közötti időszak tekintetében nem vitatta.

**A másodfokú bíróság döntése és jogi indokai**

[74] Az alperes fellebbezése nem alapos.

[75] A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a szükséges bizonyítást lefolytatta, az alapján a tényállást helyesen állapította meg és a megfelelő jogszabályi rendelkezések alapján helytálló döntést hozott, ezért azt a Pp.) 383. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet a Pp.386.§ (4) bekezdése alapján helyes indokainál fogva hagyta helyben.

[76] A másodfokú bíróság a fellebbezés kapcsán az alábbiakra mutat rá.

**A munkaviszony jogellenes megszüntetése**

[77] Az Mt. 27. § (1) bekezdése alapján semmis az a megállapodás, amely a munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkaviszonyra szabály megkerülésével jött létre, vagy nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközik. A (3) bekezdés értelmében a semmis megállapodás érvénytelen, kivéve, ha ahhoz a rendelkezést megállapító munkaviszonyra vonatkozó szabály más jogkövetkezményt fűz. A semmisségre az érdekelt határidő nélkül hivatkozhat, a megállapodás semmisségét a bíróság hivatalból észleli.

[78] Az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja szerint a munkáltató a határozott idejű munkaviszony felmondással megszüntetheti, ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

[79] Az Mt. 43. § (1) bekezdése kimondja, hogy a munkaszerződés – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a (2) részben foglaltaktól, valamint a munkaviszonyra vonatkozó szabályoktól a munkavállaló javára eltérhet.

[80] Az elsőfokú bíróság helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy az Mt. 43. § (1) bekezdése alapján a munkaszerződés az Mt. 66. § (8) bekezdésében meghatározott felmondási szabályoktól kizárólag a munkavállaló javára térhet el.

[81] A Munkaszerződés IX. pontjában foglalt kikötésre alapított felmondás, miszerint a munkáltató a munkaviszonyt felmondással megszüntetheti, amennyiben a Alperes1 MB1 Felnőtt Férfi Labdarugó Csapata a Bajnokság1 I. osztályából kiesik, egyértelműen a munkavállaló hátrányára történő eltérés.

[82] Az Mt. 66. § (8) bekezdése meghatározza azokat a tényállásokat, amikor a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti. A törvényben megszabott tényállásokhoz képest a munkáltató felmondási lehetőségének a munkaszerződés szerinti bővítése, kizárólag a munkavállaló hátrányára történő eltérésnek minősül, így ez a szerződéses kikötés – figyelemmel arra, hogy az Mt. 43. § (19 bekezdésébe ütközik – semmis. A semmis rendelkezésre jogot alapítani nem lehet, ebből következően az alperes felmondása jogellenes.

[83] Az alperes a fellebbezésében hivatkozott az arányosságra. Jelen esetben azonban nem az alperes felróhatósága, vétkessége, jó- vagy rosszhiszeműsége a vizsgálandó, figyelemmel arra, hogy a semmisség ténykérdés. Ennek következtében nem lehet figyelembe venni a fellebbezési kifogást, miszerint az arányosság elvéből következik, hogy a jogsértés súlyát és a felróhatóság mértékét minden esetben egyedileg vizsgálni kell.

[84] Megalapozatlan az alperes azon hivatkozása is, hogy a felmondás indoka tényszerűen megfelel az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontjában foglalt lehetetlenülési oknak. Az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontjában foglaltak helyes értelmezése során azt kell vizsgálni, hogy a munkáltató által megjelölt felmondási ok a munkáltató tekintetében egyrészt külső, másrészt elháríthatatlan körülmény-e. A másodfokú bíróság álláspontja szerint az a körülmény, hogy az NB1 Felnőtt Labdarúgó Csapat az I. osztályból kiesett, nem minősül elháríthatatlan külső oknak. A kiesés azért nem minősül elháríthatatlan külső oknak, mert az alperesnek arra feltétlenül hatása van. A másodfokú bíróság hivatkozik a Kúria Mfv.10.045/2025/8. számú

döntésére, mely szerint a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetésére csak kivételesen a törvényben meghatározott okból kerülhet sor. Nem minősül elháríthatatlan külső oknak az a munkaviszony megszüntetéséhez vezető körülmény, amelynek kialakítására a munkáltatónak bármilyen mértékű lehetősége van. Az Mt. javaslat miniszteri indokolása kiemelte, hogy a határozott időre létesített munkaviszony felmondása csak kivételes lehetőség, e körben a határozatlan idejű munkaviszony felmondását megalapozó indokok teljeskörűen nem érvényesülhetnek. Ennek megfelelően az Mt. 66.§ (8) bekezdés c) pontjában írt felmondási indok szerint a munkaviszony fenntartását olyan ok teheti lehetetlenné, amely kizárja a munkaviszonyteljesítését, a munkavállaló tovább foglalkoztatását. További feltétele az ilyen okból történő felmondásnak az, hogy ennek az oknak a munkáltató működési körén kívül kell esnie. Ennek megfelelően az elháríthatatlan külső okot szűken kell értelmezni, az, hogy a csapat kiesik az NB1. osztályból nem minősül elháríthatatlan külső oknak.

[85] Megalapozatlan az alperes hivatkozása az Szövetség1 vonatkozó szabályzatára is. Az ugyanis nem munkaviszonyra vonatkozó szabály, az Mt. rendelkezéseitől nem térhet el, tehát az Szövetség1 szabályzat semmiféle jogszerű alapot nem ad az alperes számára. Jelen esetben nem azt kell vizsgálni, hogy az alperes megbízott-e az Szövetség1 szabályzatában, hanem azt, hogy a munkaszerződés ezen kikötése semmis volt-e.

**Munkabér**

[86] A másodfokú bíróság rámutat arra, hogy az Mt. 134.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a munkáltató nyilvántartja a rendkívüli munkaidő, készenlét, szabadság, továbbá a 109. § (2) bekezdés, valamint a 135. § (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján teljesített rendkívüli munkaidő tartamát. A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.

[87] A lefolytatott bizonyítási eljárás során megállapítható volt, hogy a munkáltató a jelenléti ívet nem vezette az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a szabadság vonatkozásában sem tett eleget a nyilvántartási kötelezettségének, ezért erre utólag mentesülésként már nem hivatkozhat.

[88] Az Mt. 20. § (1) bekezdése szerint a munkáltató képviseletében jognyilatkozat tételére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. A (3) bekezdés szerint, ha a munkáltatói jogkör nem az arra jogosított személy (szerv, testület) gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve, ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró jogosultságára.

[89] A felperes a személyes meghallgatása kapcsán elmondta, hogy a munkaszerződése megkötésével kapcsolatban egyéb érdekelt1 szakmai igazgatóval tárgyalt. Arról is őt tájékoztatta, hogy a tanulmányait folytatta és a szerződés megkötése előtt igazolta, hogy ezzel nincs semmi probléma. Amikor a tanulmányai miatt távol volt a munkavégzéstől,

akkor a távolléteire mindig egyéb érdekelt1 adott írásbeli engedélyt, ez 2023. évben is így volt és ebben akkor nem kifogásolta senki. Az engedélyek elkészítése úgy történt, hogy a technikai vezető kinyomtatta, majd egyéb érdekelt1 szakmai vezető azt aláírta és lepecsételte. Előadta, hogy bármilyen munkavégzéssel kapcsolatban egyéb érdekelt1val kellett egyeztetni, az ügyvezető igazgatót havonta egyszer látta. Elmondta azt is, hogy a munkaviszony megszüntetését megelőzően senki nem kereste fel azzal, hogy igazolatlanul volt távol.

[90] A másodfokú bíróság hangsúlyozottan értékelte, hogy egyéb érdekelt1 szakmai igazgató 2024. február 1. napján engedélyezte a felperes távollétét 2024. február 19. – 20., 2024. március 4. – 5., 2024. március 18. – 19., 2024. április 8. – 9., 2024. április 22. – 23., 2024. május 13. – 14. és 2024. május 16. napokra. A felperes előadása szerint az engedélyeket leadták a munkáltatónak, aki ez ellen kifogást nem emelt.

[91] A másodfokú bíróság a becsatolt bérkartonok alapján megállapította, hogy a munkáltató 2024. február, illetve március hónapban, bár a felperes ezen a napokon is volt távol a munkahelyétől a szakmai igazgató engedélyével, levonást nem eszközölt a munkabéréből. A fentiek alapján a munkavállaló alappal következtethetett arra, hogy egyéb érdekelt1 szakmai igazgató jogosult volt a távollét engedélyezésére. Ennek következtében a munkáltató jogosulatlanul vonta le a egyéb érdekelt1 által engedélyezett távollét időtartamára a munkabért.

[92] A munkáltató a 2024. május 17-i igazolatlan távollétet nem tudta bizonyítani. A 2024. májusában fennmaradó további napokra pedig arra hivatkozott, hogy szabadságot nem adott ki a felperes részére, azonban ennek ellenére nem jelent meg munkavégzésre. Az elsőfokon eljárt bíróság bizonyítási eljárása során a tanúk egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy szabadság kiírására kb. 3-4 havonta került sor, illetve azt tömbösítve adták ki. Úgy nyilatkoztak, hogy mielőtt szabadságra mentek, ezzel kapcsolatban semmilyen adminisztrációt nem kellett elvégezni, hanem egyszerűen mindenki elment szabadságra. Arról is egybehangzóan nyilatkoztak, hogy a bajnoki igény végét, azaz 2024. május 18-át követően egységes volt, hogy mindenki azt követően szabadságra ment.

[93] A fentiekre figyelemmel az alperes jogtalanul vonta le a felperes munkabérét 2024. május hónapban is, így a munkabér levonásával kapcsolatos fellebbezési előadása megalapozatlan.

[94] Nem fogadta el a másodfokú bíróság az alperes hivatkozását a Kúria Kfv.III.45.090/2023/8. számú ítéletében foglaltakra, figyelemmel arra, hogy abban az ügyben eltérő tényállás volt, így az ott meghatározott elvi döntés tartalma a jelen ügyben nem alkalmazható.

**Záró rész**

[95] Az alperes a fellebbezési eljárásban 100 %-ban pervesztes lett, ezért a másodfokú bíróság a Pp. 81. §-a, 83. §-a és a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi és

kamarai költségekről szóló 17/2024. (XII.9.) IM rendelet 2. §-a alapján kötelezte az alperest másodfokú perköltség viselésére.

[96] A másodfokú bíróság az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 46. §-a alapján kötelezte az alperest fellebbezési illeték megfizetésére. Tájékoztatja a bíróság a felperest, hogy az illetéket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 10032000-01070044-09060018 számú illetékbevételi számlájára kell megfizetnie. Megfizetése során közleményként fel kell tüntetni az Ítélőtábla megnevezését, az Ítélőtábla e határozatának számát, és a fizetésre kötelezett adóazonosító számát.

[97] A másodfokú bíróság a fellebbezést a Pp. 376. §-a alapján tárgyaláson kívül bírálta el.

[98] Az ítélet elleni fellebbezés lehetőségét a Pp. 365. §-a zárja ki.

Budapest, 2026. május 26.

| | | |
|---|---|---|
| dr. Vajas Sándor s.k. | dr. Kovács Edit s.k. | dr. Kulisity Mária s.k. |
| a tanács elnöke | előadó bíró | bíró |